



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CATANIA ANTONIO, Presidente

GENTILI CLAUDIA, Relatore

MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2476/2024 depositato il 26/08/2024

proposto da

Comune di Pavia - Piazza Municipio 27100 Pavia PV

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33203 DEL 27/10/2023 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2025 depositato il 12/02/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 154-24 depositata il 16.05.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Pavia accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2018 per omesso versamento in relazione al possesso di terreni agricoli in asserita assenza dei requisiti soggettivi per beneficiare dell'esenzione connessa all'attività agricola.

Proponeva appello il Comune di Pavia lamentando la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione artt. 78 bis c. 3 DL 104/2020 nonché il difetto di motivazione sui punti decisivi della controversia, in quanto il ricorrente svolgeva un'attività lavorativa non agricola a cui aveva fatto seguito il collocamento a riposo; che, in quanto comproprietario dei terreni e percettore di un reddito da lavoro dipendente presso l'Università_1, sino al 2016 aveva versato l'IMU sui terreni agricoli; che, solo dopo il collocamento a riposo nel 2017, si era iscritto alla previdenza agricola; che l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. 104/2020 è norma chiaramente rivolta esclusivamente ai soggetti che avevano svolto fino al pensionamento attività agricola e che continuano ad esercitarla in costanza di iscrizione alla previdenza agricola; che, come già sostenuto in primo grado, diversamente interpretando, resterebbe consentito un uso elusivo della norma, per cui la continuità e il mantenimento del requisito dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale deve fare riferimento al momento da cui decorre il pensionamento, che deve necessariamente essere da attività in agricoltura; chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio Resistente_1 eccependo l'infondatezza dell'appello del Comune, poiché il ricorrente dal 2017 è coadiuvante dell'azienda agricola del figlio Sig. Nominativo_1, coltivatore diretto, appartiene al medesimo nucleo familiare e partecipa attivamente all'attività dell'azienda agricola dello stesso e dal 2018 percepisce una pensione agricola; deduceva che, pertanto, esistevano i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'esenzione, non sussistendo alcuna incompatibilità tra lo status di pensionato agricolo e non agricolo, in quanto lo stesso, oltre a svolgere effettivamente e concretamente attività agricola, versa annualmente i contributi previdenziali; che l'infondatezza dell'interpretazione fornita dal Comune trovava riscontro nella Giurisprudenza di Legittimità e nella dottrina; in via subordinata, proponeva appello incidentale per i motivi di ricorso sollevati in primo grado e assorbiti dalla decisione nel merito dei primi Giudici; chiedeva il rigetto dell'appello e comunque, previo eventuale accoglimento dell'appello incidentale, confermare l'annullamento dell'atto impugnato.

La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Il Comune di Pavia non contestata il fatto che Resistente_1, comproprietario dei terreni, sia coadiuvante dell'azienda agricola del figlio coltivatore diretto, che lo stesso appartenga al medesimo nucleo familiare e partecipi attivamente all'attività dell'azienda agricola, percependo dal 2018 una pensione agricola.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in materia di IMU il coadiutore di coltivatore diretto usufruisce del trattamento agevolativo per i terreni agricoli posseduti ove iscritto alla previdenza agricola, come comprovato nel caso di specie dal percepimento del relativo trattamento pensionistico: *"in tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020, applicabile retroattivamente in riferimento all'art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitudine e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali."* Cass. 13131/2023.

Come desumibile, oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78- bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2 e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in esame è venuta meno la necessità di accertare la prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti.

In riferimento all'art. 78 bis c. 3 del DL 104/2020, i Supremi Giudici (Cass. ord. 30493/2024) hanno infatti chiarito che:

"A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più ampi contenuti si rinvia);

- «[...] la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così Cass., Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181). (...)

- «In sintesi, l'iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombeni in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083).

Consegue che ai fini della decisione non è necessario accertare che il contribuente abbia svolto fino al pensionamento attività agricola e che continui ad esercitarla in costanza di iscrizione alla previdenza agricola, trattandosi di interpretazione del citato art. 78 bis c. 3 che non coglie nel segno, trattandosi di requisito soggettivo non richiesto dalla norma per usufruire dell'esenzione IMU sui terreni agricoli.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

rigetta appello del Comune;

spese compensate.

Milano, 11.02.2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Claudia Gentili

Il Presidente

Dott. Antonio Catania